

सरल कानूनी ज्ञान माला – 1

मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि,

मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि

एवं

दण्ड के महत्वपूर्ण प्रावधान



उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

फोन: फैक्स 05942-236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4000

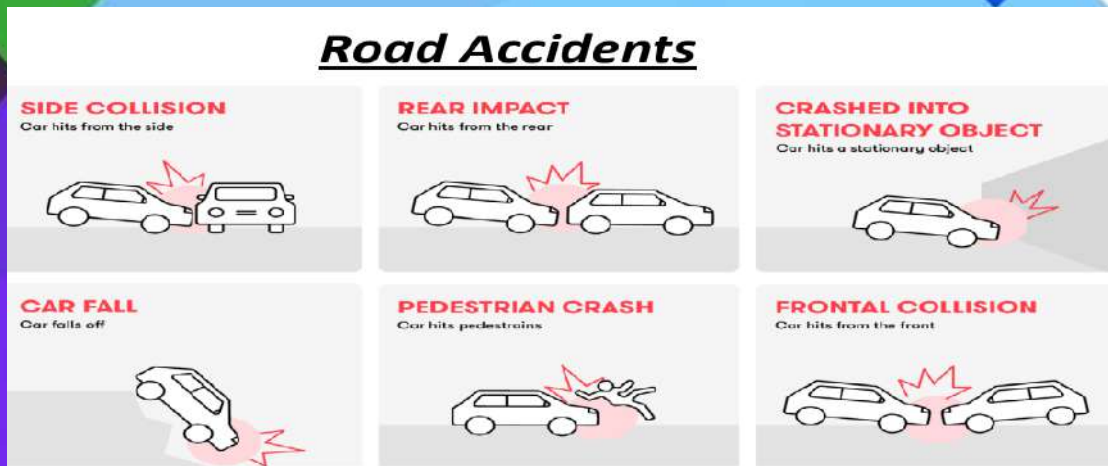
ई-मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainita@gmail.com

वेबसाइट: <https://uttarakhand.nalsa.gov.in>

नालसा हेल्पलाइन नं०. 15100

(1) मोटर दुर्घटना से क्या अभिप्राय है:-

- जब किसी वाहन की दुर्घटना होती है तो उसमें सवार व्यक्तियों को चोटें आना सम्भव है।
- जब मोटर दुर्घटना हो जाती है तो उसकी नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि 1988 का सृजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत जिस व्यक्ति को मोटर दुर्घटना से नुकसान होता है वह व्यक्ति वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं बीमा कम्पनी के विरुद्ध मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके दुर्घटना में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है।



(2) मोटर दुर्घटना होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए :-

- जब किसी व्यक्ति द्वारा वाहन में सफर किराया देकर किया जा रहा हो तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने पास उस वाहन का टिकट जरूर रखें।
- साथ ही यदि उसके शरीर पर उस दुर्घटना के कारण चोटें आयी हों तो वह अपनी चोटों को डाक्टरी मुआयना भी करवाए और डाक्टरी रिपोर्ट अपने पास रखें और जिस वाहन में वह सफर कर रहा था उसकी दुर्घटना होने की सूचना दुर्घटनास्थल के समीप के थाने पर देनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त जिस वाहन में वह व्यक्ति सफर कर रहा था उस वाहन का नम्बर चालक का नाम, पता और उसके साथ अन्य सफर करने वाले व्यक्तियों का नाम भी मालूम कर लेना चाहिए ताकि न्यायालय से प्रतिकर प्राप्त करने में उसे आसानी हो और दुर्घटना में उसे हुई शारीरिक नुकसान की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके।

- यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पैदल चल रहा हो और किसी वाहन अथवा वाहन चालक की लापरवाही अथवा गलती से उस व्यक्ति को चोटें आ जाती हैं तो उस व्यक्ति को उस वाहन का नम्बर नोट कर लेना चाहिए और वाहन अथवा ड्राइवर के विरुद्ध शीघ्र निकटतम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए और यदि किसी कारणवश वह ड्राइवर बस लेकर भाग जाता है और बस का नम्बर नोट कर लिया जाता है तो बस नम्बर के साथ घटना का विवरण देते हुए निकटतम थाने में तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए।
- थाने से उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट कि एक प्रति प्राप्त कर लेनी चाहिए और ड्राइवर और वाहन मालिक के वावत् भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यथाशीघ्र दर्ज करवायी जाये, ताकि मोटर चालक के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करने के साथ क्षतिपूर्ति के लिए भी मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत दावा न्यायाधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके मोटर मालिक, मोटर चालक और बीमा कम्पनी से प्रतिकर प्राप्त किया जा सकें।
- यदि मोटर दुर्घटना से किसी पैदल चलने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आस पास जिस व्यक्ति द्वारा भी दुर्घटना देखी गयी है तो वह व्यक्ति उस वाहन चालक के विरुद्ध स्थानीय पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है।
- मृतक के परिवार वालों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने पास रखें क्योंकि जब न्यायालय में क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो यह सिद्ध करने में आसानी हो जाती है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी।
- पुलिस का भी दायित्व है कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में चोटें आने पर अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर घटना की रिपोर्ट लिखने के बाद मुकदमें की तफतीश करें।



(3) मोटर दुर्घटना से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पिटिशन दायर करने की प्रक्रिया :-

- इस सम्बन्ध में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम की धारा 166 में पिटिशन दायर की जाती है। इस अधिनियम में ही पिटिशन प्रार्थना पत्र का प्रारूप दिया गया है, जिसके अनुसार ही पिटिशन न्यायालय में दायर की जा सकती है
- इस पिटिशन को न्यायालय में दायर करने के लिए ₹ 10/- रुपये का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाया जाता है और पिटिशन पर हस्ताक्षर करके न्यायालय में दायर किया जाता है चाहे दावा ₹ 10/- का या ₹ 10 लाख का। जिसमें मुख्य-मुख्य उल्लेख इस प्रकार किया जाता है कि यदि मोटर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार के लोग, जो मृतक पर आश्रित थे क्षतिपूर्ति हेतु पिटिशन दायर कर सकते हैं।
- जो मृतक के विधिक प्रतिनिधि मृतक की आय पर आश्रित थे उनका नाम, पता आयु का उल्लेख करना आवश्यक होता है। यह भी उल्लेख करना आवश्यक होता है कि मृतक पर विधिक प्रतिनिधि किस प्रकार से आश्रित थे, और यदि मृतक के आश्रित आवश्यक हैं तो उस स्थिति में उनकी ओर से उनके अभिभावक, माता-पिता या संरक्षक न्यायालय में प्रतिकर पीटिशन दायर कर सकता है।
- इस प्रकार जब न्यायालय में पीटिशन दायर की जाती है तो न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह इस पर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करके इस पीटिशन को छः माह में निस्तारण करते हुए आवेदक को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर क्षतिपूर्ति अदा करावें।

(4) न्यायालय में पिटिशन रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जा सकती है:-

- मोटर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की क्षति होने पर उसकी भरपाई के लिए यह आवश्यक नहीं है कि क्षतिपूर्ति की मांग करने वाला व्यक्ति स्वयं न्यायालय में आकर ही पीटिशन दायर करे। बल्कि वह व्यक्ति क्षतिपूर्ति हेतु न्यायालय में स्वयं न आकर रजिस्टर्ड डाक से अथवा अपने एजेंट के माध्यम से पीटिशन दायर कर सकता है।

(5) न्यायालय में प्रतिकर प्राप्त करने हेतु किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध पिटिशन दायर की जा सकती है :-

- मोटर दुर्घटना में जब किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो न्यायालय में चालक, उस दुर्घटनाग्रस्त मोटर का मालिक एवं जिस बीमा कम्पनी से उक्त मोटर को बीमित किया गया था वह बीमा कम्पनी के विरुद्ध, पिटिशन दायर की जाती है।।

- यदि किसी कारणवश मोटर वाहन का चालक का पता नहीं चलता तो मोटर वाहन के मालिक का नाम पता मालूम करना चाहिए और साथ ही आर0टी0ओ0 कार्यालय से भी मोटर मालिक व बीमा कम्पनी का नाम पता किया जा सकता है।

(6) न्यायालय में पिटिशन दायर करने से पहले कौन कौन से कागजातों को इकट्ठा करना लाभप्रद होगा :-

- ये मुख्य दस्तावेज
 - प्रथम सूचना रिपोर्ट,
 - डाक्टरी मुआयना की रिपोर्ट तथा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दाखिल करना होता है,
 - परन्तु जो तीन दस्तावेज मोटर वाहन मालिक के पास ही होते हैं उन्हें पिटिशन दायर करने से पहले ही प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये चार दस्तावेज ..
 - रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
 - फिटनेश सर्टिफिकेट, एवं
 - मोटर दुर्घटना का बीमा पालिसी तथा
 - वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस। इन चारों दस्तावेजों को यदि सम्बन्धित व्यक्ति उपलब्ध नहीं कराता या वाहन का चालक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता या मोटर मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिटनेश सर्टिफिकेट नहीं देता तो आवेदक इन दस्तावेजों को आर0टी0ओ0 कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

(7) जिस थाने के अन्तर्गत दुर्घटना हुई है उस घटना स्थल के अन्तर्गत आने वाले न्यायालय में पिटिशन दायर करना आवश्यक नहीं होता :-

- उदाहरणार्थ यदि अहमदाबाद का कोई व्यक्ति यात्रा पर बद्रीनाथ आ रहा हो और बद्रीनाथ के रास्ते में बस चालक द्वारा गलती या लापरवाही के कारण बस खाई में गिर जाती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसको चोटें आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में अहमदाबाद का व्यक्ति अहमदाबाद में ही पिटिशन दायर कर सकता है इसके लिए जरूरी नहीं है कि बद्रीनाथ के अन्तर्गत न्यायालय ही न्यायालय पिटिशन दायर करे।
- इस प्रकार मोटर वाहन अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गई है कि दुर्घटना में नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु पिटिशन केवल घटनास्थल वाले स्थान पर में ही नहीं की जा सकती, बल्कि वह व्यक्ति जहां निवास कर रहा है वहां के न्यायालय में भी पिटिशन दायर कर सकता है।

(8) बीमा कम्पनी केवल तृतीय पक्षकार को दुर्घटनाओं के नुकसान की पूर्ति करती है :-

- प्रत्येक निजी वाहन का बीमा होना कानूनी रूप से आवश्यक है यदि कोई व्यक्ति वाहन अपना बीमा नहीं कराती है तो वह मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
- जहां तक तृतीय पार्टी का प्रश्न है उससे अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जो वाहन में सवार यात्री या सड़क पर चलने वाला व्यक्ति या ऐसे वाहन पर सवार सभी व्यक्ति, जिनकी बिना गलती से दूसरे वाहन के चालक ने लापरवाही और तेजी से गाड़ी चलाकर टक्कर मारी थी।
- उदाहरणार्थ यदि किसी टैक्सी के चालक की लापरवाही के कारण टैक्सी खड्ड में गिर जाती है तो उस टैक्सी में सवार सभी यात्रियों को चोटें आने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व तृतीय पार्टी के अन्तर्गत बीमा कम्पनी का होगा। परन्तु जहां तक चालक का प्रश्न है वह यदि टैक्सी मालिक के यहां नौकरी करता था, तो उसे टैक्सी मालिक के विरुद्ध वर्कमैन प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में पिटिशन फाइल करनी होगी।
- इन मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में पिटिशन देना होता है जहां से प्रतिकर बस मालिक या टैक्सी मालिक से प्राप्त किया जाता है, परन्तु अब इस नये अधिनियम की धारा 167 में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में पीटिशन नहीं दिया गया तो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, में पीटिशन देकर बस मालिक या टैक्सी मालिक के क्षतिपूर्ति की प्रतिकर धनराशि प्राप्त किया जा सकता है।
- परन्तु दोनों अधिनियम (Workmen Compensation and M.V. Act) में पिटिशन नहीं प्रस्तुत किया जा सकता।

(9) दावा न्यायाधिकरण में दुर्घटना कारित होने के बाद कब तक पिटिशन दायर की जा सकती है:-

- दुर्घटना होने के 06 माह के भीतर पिटिशन फाइल कर दी जाए।
- दावा न्यायाधिकरण से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिकर दावा दाखिल होने पर यथासम्भव 06 माह के भीतर उसका निस्तारण कर दें।

(10) मोटरयान दुर्घटना होने पर प्रतिकर निर्धारण करने की प्रक्रिया



इस सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम की अनुसूची 2 में प्राणघातक/क्षतिकारित दावे हेतु तृतीय पक्षकार को प्रतिकर के भुगतान की सूची में व्यापक विवरण दिया गया है जिसका एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जाता है:-

- जब किसी व्यक्ति को मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 40-45 की आयु थी तो उसकी जो मासिक आय होगी अर्थात् यदि वह ₹ 3,000/- प्रतिमाह कमाता था तो वह अपने पर भी खर्च करता है या देता है प्रतिमाह आय से 1/3 राशि घटाकर ₹ 2,000/- प्रतिमाह की दर से वार्षिक आय लगायी जायेगी जो कि इसमें $2,000 \times 12 = 24,000$ बनती है और इस 24,000 पर 45 वर्ष आयु के व्यक्ति के लिए 13 का गुणांक माना गया है अतः $24,000 \times 13 = 3,12,000$ कुल इतनी धनराशि सामान्य क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकार की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तयेष्टि के खर्च के लिए ₹ 2,000/-, यदि मृतक हितकारी पति या पत्नी रहे तो उस क्षति की रकम ₹ 5,000/- में स्वीकार किया जाए और इसी तरह सम्पदा के हुए घाटे की रकम के रूप में ₹ 2500/- की रकम देय होगी अतः इस मामले में 45 वर्ष तक के मृतक को उसके परिवार वालों को कुल रकम इस प्रकार देय होगी:-

मृतक की मासिक आय ₹ 3,000/-

जिस पर 1/3 स्वयं मृतक पर खर्च होने इत्यादि के रूप में कम कर दिया जाता है और यह ₹ 2,000 प्रतिमाह वार्षिक आय $2,000 \times 12 = 24,000$

चूँकि 45 वर्ष मृतक पर गुणांक 13 का स्वीकार है।

$24,000 \times 13 = 3,12,000$

इस पर अन्तयेष्टि का खर्चा 2,000

मृतक पति/पत्नी के साथ छूटने पर क्षति 5,000 सम्पदा से हुए क्षति का खर्च 2,500

कुल क्षतिपूर्ति 3,21,500

- इस प्रकार अधिनियम में दिए गए अन्य गुणांक इस प्रकार है:-

यदि मृतक की आयु 15 से 20 वर्ष है तो गुणांक 16

..... 20 से 25 17

..... 25 से 30 18

..... 30 से 35 17

..... 35 से 40 16

..... 40 से 45 15

..... 45 से 50 13

..... 50 से 55	11
..... 55 से 60	8
..... 60 से 65	5

(11) जिसकी आय की निश्चित जानकारी न हो अर्थात् मजदूर हो तो प्रतिकर निर्धारण करने के लिए आय निर्धारण:-

- जब किसी सरकारी नौकरी या आयकर देने वाले व्यक्ति की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में आय की मात्रा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है क्योंकि उसको मासिक वेतन मिलता था या वह सरकार को निश्चित आमदनी के आधार पर आयकर अदा करता था।

(12) लोक अदालत से मोटर वाहन दुर्घटना वादों का सुलह द्वारा निस्तारण:-

- चूंकि दावा न्यायाधिकरण द्वारा, जो भी प्रतिकर की धनराशि निर्धारित की जाती है वह पूर्ण राशि बीमा कम्पनी को ही देनी होती है। अतः बीमा कम्पनी के अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामलों को लोक अदालत द्वारा अधिक से अधिक सुलह समझौतों द्वारा निस्तारण करना चाहते हैं। इसलिए लोक अदालत के माध्यम से यदि वादों को निपटान किया जाए तो इसमें दोनों पक्षों को लाभ होता है।

(13) प्रतिकर की धनराशि डिफ्री होने पर उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया:-

- जब दावा न्यायाधिकरण द्वारा मृतक के आश्रित परिवार वाले को, जिसके पक्ष में धनराशि के लिए आदेश दिया जाता है वह दावा न्यायाधिकरण से प्रार्थना कर सकता है।

(14) यदि दुर्घटना कारित वाली वाहन या उसके चालक का पता न हो अर्थात् वाहन अन्जान हो तो सोलेशियम स्कीम, 1989 में प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है:-

- प्रायः यह देखा गया है कि सड़क के किनारे पैदल ग्रामवासियों की ट्रक या अन्य मोटर टक्कर मारकर भाग जाती है जिसमें न तो मोटर वाहन का पता चलता है और न ही उसके चालक की जानकारी हो पाती है, ऐसे मामलों को राहत देने के लिए सोलेशियम स्कीम, 1989 बनाई गई है जिसमें प्रतिकर की कार्यवाही करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:-
 - घटना घटित होने से छः माह के अन्दर प्रार्थना पत्र देना होगा:-

- यह प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी (SDM) को दिया जायेगा:-
- प्रार्थना पत्र के साथ , **FIR**, पंचनामा, पोस्टमार्टम की प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए।
- अन्जान गाड़ी से दुर्घटना होने पर प्रतिकर की राशि सीमित है:- यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अन्जान गाड़ी से होती है तो उस मृतक व्यक्ति के परिवार वाले सोलेशियम स्कीम, 1989 के अन्तर्गत वर्ष 2022 से ₹ 2,00,000/- की कुल राशि प्रतिकर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार किसी व्यक्ति को गम्भीर चोटें अन्जान गाड़ी द्वारा दुर्घटना से आती हैं तो वह भी प्रार्थना पत्र देकर कुल ₹ 50,000/- से अधिकतम प्रतिकर राशि के रूप में प्राप्त कर सकता है।
- इस प्रकार यदि मोटर वाहन दुर्घटना से किसी को नुकसान होता है तो उसे चाहिए कि वह इसकी क्षतिपूर्ति के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत मोटर दावा न्यायाधिकरण में पिटिशन फाइल करना न भूलें। यदि वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से अपने मोटर प्रतिकर की पिटिशन को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करा सकता है।

भाग—2

मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्रावधान



(1) मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत मोटर दुर्घटनाओं को नियन्त्रित करने हेतु जो व्यवस्था की गयी है उसकी मुख्य-मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं:-

(क) **बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाना अपराध है:-**

मोटर यान अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में तब तक मोटर वाहन नहीं चला सकता है जब तक उसके पास वाहन चलाने का विधिवत लाइसेंस न हो। जहां तक स्कूटर के लाइसेंस का प्रश्न है उसमें 55 सी0सी0 तक की मोटर साइकिल चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है जब कि यात्री बसों के चलाने वाले ड्राइवर की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी जरूरी है और अन्य मोटर वाहन चलाने वाले ड्राइवर की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है तो उसको इस अधिनियम के अन्तर्गत चालान करके दण्डित किये जाने की व्यवस्था की गई है।



(ख) ड्राइवर के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है:-

यदि कोई ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाता है या उसने गाड़ी चलाते हुए कोई अपराध किया है या वह खतरनाक रूप से गाड़ी चलाता है तो ऐसे ड्राइवर का लाइसेंस अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत रद्द किया जा सकता है।

(ग) वाहन के कण्डक्टर को भी लाइसेंस की जरूरत होती है:-

मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी मंजिली गाड़ी में कोई भी कण्डक्टर बिना लाइसेंस के नहीं होगा और यदि कोई वाहन को मालिक ऐसे किसी व्यक्ति को कण्डक्टर के रूप में बिना लाइसेंस के रखता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

(घ) प्रत्येक मोटर वाहन का पंजीकृत होना परम आवश्यक है:-

कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को बिना पंजीकरण कराये पब्लिक स्थान पर नहीं चला सकता। मोटर यान अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि प्रत्येक मोटर वाहन के मालिक द्वारा परिवहन के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कोई बिना वाहन का पंजीकरण कराये और उपयुक्तता प्रमाण पत्र/परमिट के मोटर वाहन चलाया जाता है तो वह इस मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(2) ड्राइवर के कर्तव्य:-



मोटर यान अधिनियम में ड्राइवर के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत यदि मोटर वाहन का ड्राइवर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है। इस संबंध में मुख्य-मुख्य धाराएं इस प्रकार हैं:-

1. गाड़ी चलाने हेतु गति की सीमा निर्धारित की गई है जिस पर वाहन को चलाना होता है। यदि ड्राइवर निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाता है तो उसे दण्डित किया जा सकता है।
2. इसी प्रकार जो गाड़ियाँ सामान लेकर चलती हैं उसके वजन की सीमा अधिनियम में निर्धारित की गई हैं जिसका अनुपालन न करने पर ड्राइवर एवं उसके मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई है।
3. प्रायः ड्राइवर लापरवाही से वाहन को गलत स्थान पर छोड़ जाता है। इस पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से मोटरवाहन अधिनियम में पार्किंग करने के स्थान का वर्णन किया गया है, यह स्थान पड़ाव कहलाएगा और दूसरा स्थान जहां सार्वजनिक सेवा यान उस समय तक ठहर सकेगा, जितने समय तक यात्रियों को उतार व चढ़ा सकेगा। यह स्थान विराम स्थान (हाल्टिंग प्लेस या स्टॉपेज) कहलाता है। अतः यदि ड्राइवर द्वारा वाहन को खतरनाक स्थिति में छोड़ा जाता है तो उसको इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।
4. वाहन चलाते समय ड्राइवर को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, परमिट, बीमा इत्यादि वैध कागजात रखना जरूरी है जो कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उनको पेश करने का दायित्व उसका है।
5. यह भी प्रायः शिकायत मिलती है कि कोई ट्रक या बस ड्राइवर ऐसे हॉर्न का प्रयोग करते हैं जो सुरक्षा के लिए हानिकारक होते हैं और या तो हॉर्न का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करते या संकेत और सांकेतिक यन्त्रों का प्रयोग करने की व्यवस्था की गयी है जिसका अनुपालन करना ड्राइवर पर बाध्यकर है।
6. बस ड्राइवर लालच के कारण सवारियां बस के अन्दर बिठाने के साथ-साथ छतों पर भी बिठा देते हैं और सीट न होने पर कभी-कभी फुट बोर्ड पर भी सवारी ले जाते हैं जो कि मोटरयान अधिनियम की धारा के अन्तर्गत अपराध है और ऐसे ड्राइवर को, जो यात्रियों को छत या फुट बोर्ड पर ले जाते हैं उनको इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।

7. इसलिए यदि कोई ड्राइवर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इसकी शिकायत अनुज्ञापन प्राधिकारी को करनी चाहिये और निकटतम पुलिस थाने में भी इसकी सूचना दे देनी चाहिए ताकि ऐसे मोटर वाहन के ड्राइवर एवं वाहन मालिक के विरुद्ध कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जा सके।



(3) मोटर वाहन के मालिक के कर्तव्य:-

- मोटर वाहन से, जो भी दुर्घटनाएं ड्राइवर द्वारा की जाती हैं इनका दायित्व मोटर वाहन के मालिक का भी है। इसलिए इस मोटरयान अधिनियम में मोटर वाहन को खड़े होने का दायित्व मोटर स्वामी का भी है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि गाड़ी को सार्वजनिक स्थान पर बिना सम्भाल कर न छोड़ा जाय।

- इसके अतिरिक्त मोटर वाहन के संबंध में जो भी कागजात हैं उनको प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर उन्हें पेश करने का दायित्व मोटर स्वामी का भी है।

- इसके अतिरिक्त जब भी मोटर मालिक के वाहन से उसके ड्राइवर द्वारा या अन्यथा दुर्घटना हो जाती है तो इसकी सूचना देने का कर्तव्य इस अधिनियम में मोटर स्वामी भी दिया गया है।

- मोटर मालिक को भी अपनी गाड़ी का पूरा ध्यान रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका ड्राइवर मोटर यान अधिनियम में दिये गये सभी दायित्वों का पालन करता है और इसके साथ-साथ मोटर वाहन स्वामी भी इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का स्वयं उल्लंघन न करता हो।

(4) मोटर वाहन के यात्रियों के कर्तव्य:-

प्रत्येक यात्री का यह कर्तव्य है कि वह ड्राइवर को बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और यदि वह बाधा उत्पन्न करता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति बिना टिकट के गाड़ी में यात्रा नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति

बिना टिकट के यात्रा करता है तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 124 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

● कभी-कभी बस मालिक या ड्राइवर के मना करने पर भी जबरदस्ती यात्री चलती गाड़ी के फुट बोर्ड या छत पर यात्रा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करके उसे दण्डित किया जा सकता है।



(5) प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकारी की शक्तियां:-

इसके लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को चाहिए कि वह समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करें कि सभी वाहन प्रयोग करने वाले चालक या उनके मालिक इन नियमों का पालन करते हैं और अनदेखी करने पर उनको पर्याप्त रूप से दण्डित किया जाय ताकि वे भविष्य में मोटर यान अधिनियम के प्राविधानों के प्रति सतर्क रहें और इनका पालन करें।

क्र.स.	विवरण	दण्ड की व्यवस्था
1.	टिकट के बिना यात्रा करने व कण्डक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करना।	₹ 500 /- अर्थदण्ड दुपहिया वाहन के लिए ₹ 50 /-
2.	अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देना	3 माह का कारावास या ₹ 5000 /- अर्थदण्ड।
		धारा 181- में ₹ 5000 /- अर्थदण्ड या तीन माह का कारावास।
3.	अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध	चालक पर ₹ 10,000 /- परिचालक पर ₹ 10,000 /- अर्थदण्ड।
4.	तेज गति से वाहन चलाना	प्रथम अपराध में ₹ 1,000 /- एवं तत्पश्चात् ₹ 4 000 /- अर्थदण्ड।
5.	खतरे पूर्ण तरीके से वाहन चलाना	प्रथम अपराध के लिए 01 वर्ष का कारावास ₹ 5,000 /- अर्थदण्ड, यदि 3 वर्ष के भीतर पुनः अपराध कारित किया गया है तो दो वर्ष

		की सजा या ₹ 10,000 /— अर्थदण्ड।
6.	नशे या ड्रग्स के प्रभाव में वाहन चलाना (खून की जांच आवश्यक है)	प्रथम अपराध में 6 माह या ₹ 10,000 /— अर्थदण्ड, यदि अपराध तीन वर्ष के अन्तर्गत पुनः पारित हुआ तो 2 वर्ष का कारावास या ₹ 15,000 /— अर्थदण्ड।
7.	मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना।	प्रथम अपराध में ₹ 1,000 /— अर्थदण्ड, द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के ₹ 2,000 /— अर्थदण्ड।
8.	दौड़ व गति का मुकाबला करना	03 माह का कारावास या ₹ 5,000 /— तक का अर्थदण्ड।
9.	असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग का उपयोग किया जाना	तीन माह का कारावास या ₹ 5,000 /— का अर्थदण्ड।
10.	बिना रजिस्ट्रीकरण के यानों का उपयोग	₹ 5,000 /— का अर्थदण्ड प्रथम बार, द्वितीय अपराध के लिए 01 वर्ष का कारावास या जुर्माना ₹ 10,000 /— तक
11.	बिना परमिट के यानों का उपयोग।	प्रथम अपराध में छः माह का कारावास एवं ₹ 10,000 /— अर्थदण्ड तथा पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए एक वर्ष का कारावास या ₹ 10,000 /— अर्थदण्ड।
12.	अनुज्ञेय वजन के अधिक वजन वाले यान का चलाना	प्रथम अपराध में ₹ 20,000 /— तक का दण्ड और अतिरिक्त भार के लिए प्रतिटन ₹ 2,000 /—
13.	बिना बीमा किये वाहन को चलाना धारा 146 का उल्लंघन	तीन माह का कारावास या ₹ 2000 /— जुर्माना।
14.	यातायात के मुक्त प्रवाह के अवरुद्ध करने के लिए दण्ड। सार्वजनिक स्थान में वाहन को इस तरह खड़ा करना जिससे यातायात अवरुद्ध हो।	₹ 500 /— का दण्ड।

सुरक्षा नियमों का करो सम्मान,
न होगी दुर्घटना न
होंगे आप परेशान.



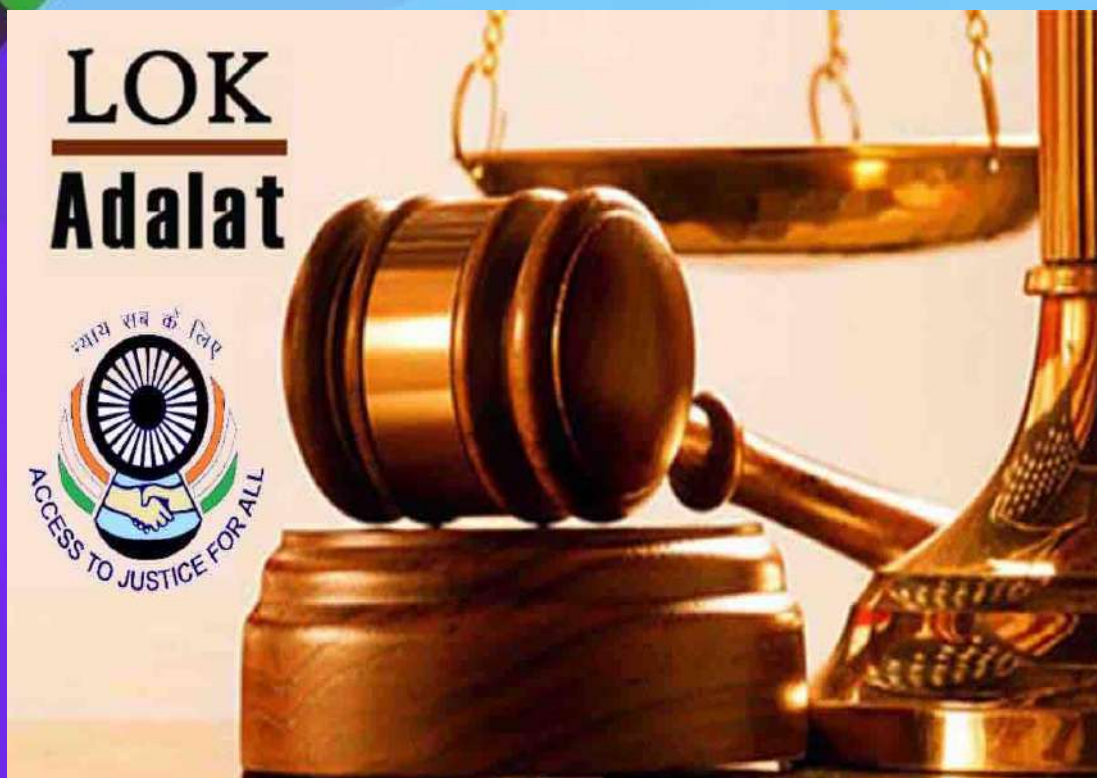
लोक अदालतें क्या हैं?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे आपराधिक मामले जिनमें समझौता गैर-कानूनी है को छोड़कर, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।



लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचाराधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकदमें ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकदमें के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।



विधिक सेवाएं क्या हैं?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराये जाते हैं।
- मुकदमों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिये जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकदमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन हैं?

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक।
2. संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति।
3. सभी महिलाएं एवं बच्चे।
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति।
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति।
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर।
7. जेल/कोरगार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति।
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख या तीन लाख रुपये से कम है।
9. भूतपूर्व सैनिक।
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति।
11. वरिष्ठ नागरिक।
12. एचआईवी0 से संक्रमित व्यक्ति/एड्स रोगी।

नोट:- क्रम संख्या 1, 7, 9, 10, 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिये लिखें या मिलें:-

सभी जिलों में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव (सिविल जज, एस0डी0) से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य-सचिव

कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।



विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील

जनपद.....

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा..... निवासी.....

.....विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ:-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख) तक है आय प्रमाण पत्र संलग्न है।
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगाएँ):-
 - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति।
 - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ।
 - (ग) स्त्री या बालक।
 - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ।
 - (ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
 - (च) औद्योगिक कर्मकार।
 - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित।
 - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हां तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है:-
 - (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएँ।
 - (2) कोर्ट फीस के मद में अदा की जाने वाली धनराशि।
 - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि।
 - (4) वाद व्यय के मद में व्यय की गई धनराशि।
 - (5) केवल विधिक परामर्श।

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि, विधिक सेवा प्रदान किए जाने की स्थिति में उपलब्ध कराए गए अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता:-

नाम:-